

Formulier I

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Zitting van : 22 juli 2015
Aanvraagnr. : 2015.8/0002-18/20/22-A
Dossiernr. Stedenbouw :
Energieprestatiedossiernr. : 34009_G_2015_17653

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door VUYLSTEKE CONSTRUCT NV, Gaversdreef 19, 8760 Meulebeke, ontvangen.

De aanvraag werd ontvangen via afgifte tegen ontvangstbewijs op 13 februari 2015.

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 12 maart 2015.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Beverenstraat 18, Beverenstraat 20 en Beverenstraat 22 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 203 V5, (afd. 1) sectie A 203 D5 en (afd. 1) sectie A 203 R4.

Het betreft een aanvraag tot het **bouwen van 11 woningen en 25 appartementen met ondergrondse parking na het slopen van de bestaande bebouwing.**

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De eigendom is gelegen langsheen de Beverenstraat, een voldoende uitgeruste gemeenteweg die onderdeel uitmaakt van de verbinding tussen de ring rond Deerlijk en Beveren-Leie. De Beverenstraat wordt gekenmerkt door een dense bebouwing met aan de kant van het project een aaneengesloten bebouwing bestaand uit twee à drie bouwlagen. Aan de overzijde van de Beverenstraat bevinden zich een aantal bedrijfssites. Aan de achterzijde paalt de eigendom aan een private garageweg met gegroepeerde garageboxen ontsloten op het Neuenkirchenplein. Achterliggend zijn een aantal appartementsblokken aanwezig (6 bouwlagen + dak) met onderaan een supermarkt. In het zuiden paalt het gebied aan een private parking bij het sportcentrum. In het noorden paalt de site aan private tuinzones bij de woningen van de Beverenstraat.

Op de eigendom zijn voormalige bedrijfsgebouwen aanwezig, met voorliggend een aantal woningen. Het perceel is nagenoeg volledig volgebouwd. De bedrijfsactiviteit is een tijdje terug stopgezet en de bestemming van woonzone wordt van toepassing.

Het nieuwe project voorziet de bouw van een inbreidingsproject waarbij de bebouwing langs de Beverenstraat afgewerkt wordt met een appartementsgebouw in een gesloten typologie en waarbij in het binnengebied een aantal eengezinswoningen voorzien worden en een appartementsblok. In het project zullen in totaal 11 woningen en 25 appartementen opgetrokken worden. Ter hoogte van de Beverenstraat wordt een onderdoorrit gecreëerd met een breedte van 8,05m richting het binnengebied. In het binnengebied wordt het autoverkeer geleid in een lusvorm tot centraal in het gebied met een aftakking naar de garageboxen en één naar de ondergrondse parkeerplaatsen bij het blok E. Voor het overige zijn de paden ingericht als voetgangers- en fietsdoorsteken. Centraal in de projectzone is een groenzone aanwezig die omringd wordt door een aantal woonblokken. De volledige projectzone wordt ontwikkeld als privaat terrein, inclusief de wegenis, het

parkeren, de doorsteken als de groenzone. Er is geen overdracht naar het openbaar domein voorzien. De wegenis wordt aangelegd als een waterdoorlatende verharding.

Langs de Beverenstraat wordt een appartementsgebouw met ondergrondse garages voorzien (blok A). De toegang tot de ondergrondse garages wordt volledig rechts van het gebouw ingeplant. Het appartementgebouw wordt ingeplant op de rooilijn met de Beverenstraat. Op het gelijkvloers bevinden zich 3 appartementen (2x2-slaapkamer en 1x3-slaapkamer) en een winkelruimte. De bouwdiepte op het gelijkvloers bedraagt 20m. Ieder appartement heeft een private buitenruimte met een diepte van 4,80m. Op de 1^{ste} verdieping zijn 4 appartementen aanwezig (3x2-slaapkamer en 1x1-slaapkamer). Ter hoogte van de naastliggende woning links is de bouwdiepte 12,55m en springt de voorgevel in met een diepte van 2,45m. Ter hoogte van de aanpalende woning rechts is de bouwdiepte beperkt tot 11,90m. Voor het overige is de bouwdiepte 15m. Telkens worden uitpandige terrassen voorzien, beperkt aan de voorgevel en ruimer aan de achterzijde. Op de 2^{de} verdieping worden 5 appartementen voorzien (1x1-slaapkamer, 3x2-slaapkamer en 1x3-slaapkamer). De bouwdiepte van de eerste verdieping wordt aangehouden. Zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde zitten de appartementen die zich langs de zijperceelsgrenzen bevinden reeds deels onder het dakvolume, voorzien van dakvlakramen. De terrassen zijn deels inpandig en deels uitpandig. In de dakverdieping worden nog eens 3 appartementen voorzien (2x2-slaapkamer en 1x1-slaapkamer). Deze appartementen hebben grote terrassen aan de voorzijde en aan de achterzijde eerder beperkte terrassen. In de kelderverdieping zijn 15 standplaatsen en 1 garage, 16 bergruimtes en een gemeenschappelijke fietsenberging aanwezig. Blok A wordt afgewerkt in de volgende materialen: de buitenmuren in een grijsbruine handvorm gevelsteen, de dakbedekking van de zadeldaken bestaat uit platte donkere pannen, het schrijnwerk in donkergrijze kunststof en de balkons in grijze beton met balustrades in glas.

Achterliggend blok A worden 8 eengezinswoningen ingeplant (blok B, C, D), langs de voorziene rijweg en waarvan de tuinzones naar elkaar gericht zijn. 4 van deze woningen zijn geschakeld rond de gemeenschappelijke groenzone. De woningen hebben allen een diepte van 8,50m op een breedte van ongeveer 6,75m tot 6,92m. Ze hebben elk een private buitenruimte en in een aantal tuinzones is een tuinberging voorzien. De tuinzones zijn allen via een voetgangerspad achteraan of aan de zijkant toegankelijk. De 4 woningen palend aan het appartementsgebouw bestaan uit 2 bouwlagen met een plat dak met een hoogte van 6,15m. Op het gelijkvloers is er telkens een inkom met toilet, een zithoek, een eethoek, een keuken en een berging aanwezig. Op de verdieping bevinden er zich telkens een nachthal met toilet, een badkamer en 3 slaapkamers. De zijgevels op de eerste verdieping die uitgeven op de aanpalende eigendommen worden gesloten opgevat. De 4 woningen die uitgeven op de gemeenschappelijke groenzone (blok D) bestaan deels uit 2 bouwlagen en deels uit 3 bouwlagen met een plat dak met een hoogte van 6,15m en 9m. Het gedeelte met 3 bouwlagen creëert opnieuw een onderdoorrit boven de wegenis. Op het gelijkvloers is er telkens een inkom met toilet, een zithoek, een eethoek, een keuken en een berging aanwezig. De woning die bestaat uit 2 bouwlagen heeft op de verdieping een nachthal met toilet, een badkamer en 3 slaapkamers. De overige 3 woningen die bestaan uit 3 bouwlagen hebben telkens gespreid over de 2 verdiepingen 2 nachthallen, 2 toiletten, 2 badkamers, een berging en 4 slaapkamers. Naast woning 8 worden 4 garages ingeplant. Rond de groenzone worden nog eens 3 woningen ingeplant (blok F). Deze palen met hun tuinzone aan de achterliggende garageboxen van de Tulpenlaan/Neunkirchenplein. De woningen hebben allen een diepte van 8,50m op een breedte van ongeveer 6,75m tot 6,92m. Ze hebben elk een private buitenruimte. 1 woning heeft een aangebouwde garage. De woningen 10 en 11 zijn via een voetgangerspad achteraan toegankelijk. De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met een plat dak met een hoogte van 6,15m. De garage bestaat uit één bouwlaag met een plat dak met een hoogte van 3,05m. Op het gelijkvloers is er telkens een inkom met toilet, een zithoek, een eethoek, een keuken en een berging aanwezig. Op de verdieping bevindt er zich telkens een nachthal met toilet, een badkamer en 3 slaapkamers.

Het materiaalgebruik van alle woningen bestaat uit grijsbruine handvorm gevelstenen en het schrijnwerk is in donkergrijze kunststof.

Ten noorden van de groenzone is nog een appartementsblok aanwezig met een ondergrondse garage. Het appartementsgebouw heeft een breedte van 33,90m op een diepte van 13,20m. De toegang tot de ondergrondse garage wordt voorzien aan de achterzijde van het appartementsblok. Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen met een plat

dak met een hoogte van 9,20m. Op het gelijkvloers bevinden zich 4 appartementen (4x2-slaapkamer). Ieder appartement heeft een private buitenruimte aan de zijde van de groenzone. De 2 meest oostelijk gelegen appartementen hebben nog een bijkomende buitenruimte aan de achterzijde en de meest oostelijke eveneens aan de zijkant van het gebouw. Op de 1^{ste} verdieping zijn 4 doorzichtappartementen aanwezig (4x2-slaapkamer). Ieder appartement heeft een terras dat uitgaat op de groenzone. Op de 2^{de} verdieping worden 2 appartementen voorzien (3x2-slaapkamer). De bouwdiepte op deze verdieping wordt beperkt tot 7,80m. De terrassen geven uit op de groenzone, de platte daken aan de noordzijde zijn niet toegankelijk. In de kelderverdieping zijn 2 standplaatsen en 8 garage, 10 bergruimtes en een gemeenschappelijke fietsenberging aanwezig. Aansluitend bij het appartementsgebouw zijn nog 2 bovengrondse garages aanwezig. Voor het appartementsgebouw worden volgende materialen gebruikt: de buitenmuren in een grijsbruine handvorm gevelstenen, de dakbedekking van de zadeldaken met platte donkere pannen, het schrijnwerk in donkergrijze kunststof en de balkons in grijze beton met balustrades in glas.

Palend aan de groenzone worden ten slotte nog 5 garages ingeplant met een totale breedte van 16m op een diepte van 6m. De garages worden afgewerkt met een plat dak met een hoogte van 3m. De muren worden afgewerkt met een grijsbruine handvorm gevelsteen en de dakbedekking bestaat uit een groendak. Op de site zelf worden verspreid nog eens 16 parkeerplaatsen voorzien, aangelegd in grasdallen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

De gemeente is ontvoegd. Bijgevolg moet het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar niet worden ingewonnen.

Advies gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar zoals uitgebracht op 14 juli 2015.

Het advies is voorwaardelijk gunstig. Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Het advies van Fluvia, dienst brandvoorkoming dient stipt nageleefd te worden.
- De aanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
- De 3 appartementen in de ruimte onder het dak van het blok A zijn gelegen in een 4^{de} de bouwlaag zodat deze verwijderd moeten worden.
- Het bebouwen van het perceel voor woningblok D is niet mogelijk. Bijgevolg kan een deel gevoegd worden bij het lot van woning 8 als bijkomende private tuinzone en dient de voorziene kavel ingericht te worden als bijkomende gemeenschappelijke groenzone, met het behoud van minstens 3 parkeerplaatsen en het behoud van de mogelijke doorsteek naar het aanpalend perceel Beverenstraat 26. Een aangepast plan dient voorgelegd te worden bij de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.
- Gelet op het eigendomsstatuut van de weg dient de eigenaar in te staan voor de aanleg van de wegenis, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen evenals ten allen tijde het onderhoud ervan.

Openbaar onderzoek

Een openbaar onderzoek is vereist overeenkomstig artikel 3, § 3, 3^o en 4^o van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2001, 8 maart 2002, 5 juni 2009, 7 mei

2010 en 9 september 2011 dat stelt dat aanvragen waarbij een gebouw opgetrokken wordt met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m² en een bruto volume van meer dan 2.000m³ onderworpen moeten worden aan een openbaar onderzoek.

Er werd een openbaar onderzoek gehouden van 19 maart 2015 tot en met 17 april 2015. Een proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek werd opgemaakt op 22 april 2015. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek werden twee schriftelijke of mondelinge bezwaren of opmerkingen geformuleerd.

- Bezwaar ingediend door *bezwaarindiener 1*, die ondermeer volgende bezwaren formuleren

Onderstaande elementen zullen ervoor zorgen dat de waarde van de woning zal dalen en zullen zorgen voor lawaaihinder, inkijk in de tuin en gevaar voor de stabiliteit van de woning:

- Huizenblok E slechts 6,70m verwijderd van onze tuin
- Huizenblok D slechts 5,40m verwijderd van onze tuin en waarbij de nrs. 2 en 4 dan nog eens 9m hoog zijn
- Graven en plaatsen van ondergrondse garages naast onze eigendom
- Gezamenlijk bezwaarschrift ingediend door *bezwaarindieners 2*, die ondermeer volgende opmerkingen of bezwaren formuleren:
 - Alle individuele garage-eigenaars zijn middels de basisakte van 1970 onverdeelde mede-eigenaar geworden van de private bedieningsweg voor de aan de appartementen verbonden garageboxen.
 - De bezwaarindieners verzetten zich tegen enige mogelijke bijkomende ontsluiting langsheen de garages en over deze private bedieningsweg vanuit de motivatie dat deze last niet kan afgewenteld worden op de onverdeelde weg, dat het project reeds een degelijke ontsluiting kent langs de Beverenstraat, dat als garages moeten verdwijnen dit een extra parkeerdruk op het openbaar domein zal betekenen, dat gevreesd wordt voor bijkomende geluidsoverlast, privacyhinder en mobiliteitsimpact en dat een ontsluiting van langs de bedieningsweg nefast zal zijn voor de verkeersveiligheid.

Het bezwaarschrift wordt kracht bijgezet door een petitielijst ondertekend door 27 personen.

Voorstel behandeling bezwaren

De ingediende bezwaren zijn allen ontvankelijk.

De bezwaren kunnen samengevat als volgt weergegeven worden:

- De hinder door de nabijheid en de hoogte van woningblok D en E ten opzichte van de eigendom Beverenstraat 14.
- Vrees voor stabiliteitsproblemen door het graven en plaatsen van ondergrondse garages voor de eigendom Beverenstraat 14.
- Bezwaar tegen enige mogelijke bijkomende ontsluiting langsheen de garages en over de private bedieningsweg aan de achterzijde van de site.

De bezwaren dienen ongegrond verklaard te worden vanuit volgende motivatie:

- Het huizenblok C ligt op een afstand van 6,70m van de perceelsgrens en heeft een hoogte van 6,15m zodat voldaan is aan de 45°regel en de impact naar lichtafname op de tuinzone van bezwaarindieners beperkt zal zijn. Het huizenblok D heeft eveneens een hoogte van 6,15m aan de uiterste zijkant doch ligt op een beperktere afstand zijnde 5,45m van de zijperceelsgrens. Gelet op de oriëntatie zal de impact naar lichtafname beperkt worden. Zowel in woningblok C als D zijn in de zijgevels geen raampartijen voorzien zodat de rechtstreekse inkijk in de tuinzone van bezwaarindieners beperkt wordt. Het gedeelte van woningblok D, dat bestaat uit een hoogte van 9m bevindt zich op een afstand van 12,10m van de zijperceelsgrens zodat ook hier opnieuw voldaan is aan de 45°-regel en de impact beperkt wordt. Ook in die 3^{de} bouwlaag zitten in de zijgevel geen raampartijen zodat de inkijk op de aanpalende eigendom beperkt wordt.
- Tussen de eigendom Beverenstraat 14 en de ontwikkeling met ondergrondse garages is nog een woning aanwezig zodat de graafwerken niet rechtstreeks palen aan de eigendom van bezwaarindiener en de hinder inzake stabiliteit bijgevolg beperkt zal zijn. Het voorzien van een ondergrondse garage is mogelijk gemaakt in de stedenbouwkundige studie voor de site en moet ervoor zorgen dat het parkeren in het binnengebied (bovengronds) beperkt wordt wat de kwaliteit van het binnengebied ten goede komt. Tussen 2 partijen kan steeds een staat der gebouwen opgemaakt worden

- voor de aanvang van de bouwwerken. Dit betreft echter een aangelegenheid van burgerrechtelijke aard.
- De bijkomende ontsluiting langsheen de achterliggende garages en over de private bedieningsweg is in de voorliggende plannen niet opgenomen en gezien dit een private weg is betreft dit een aangelegenheid van burgerrechtelijke aard en niet van stedenbouwkundige aard.

Externe adviezen

Fluvia

Het dossier werd op 12 maart 2015 voor advies overgemaakt aan Fluvia. De adviesinstantie bracht op 18 maart 2015, ontvangen op 26 maart 2015 volgend advies uit:

'Voormeld dossier werd op 13 maart 2015 ontvangen door het zonaal brandpreventiebureau; het werd op 18 maart 2015 nagezien.

De aanvraag wordt enkel gunstig geadviseerd mits rekening wordt gehouden met bijgaand brandvoorkomingsadvies en in het bijzonder wordt verwezen naar de bemerkingen vermeld onder de rubrieken 1 – 2.1 – 2.3 – 3.2 – 4.1 – 4.2 – 5.1 – 5.3 – 5.6 – 6.1 – 6.7.2 – 6.7.3 – 6.9.1 – 6.10.

Aangepaste plannen (gebouwen A en E niveau -1), moeten overgemaakt worden aan de dienst brandvoorkoming.

Indien omwille van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit dient te gebeuren met een lift, dient de elektrische voeding aangepast en voorzien van een autonome stroombron (1 h werking).

Op alle niveaus moet een sas voorzien zijn voor de lift.

De eventuele nodige aanpassingen op plan dienen voorgelegd aan de dienst brandvoorkoming'.

Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen

Het dossier werd op 12 maart 2015 voor advies overgemaakt aan Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen. De adviesinstantie bracht op 19 maart 2015, ontvangen op 20 maart 2015 volgend advies uit:

'geen bezwaar vanuit standpunt Onroerend Erfgoed'.

Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften

Gewestplan

Deze aanvraag is volgens het origineel gewestplan Kortrijk, goedgekeurd op 4 november 1977 gelegen deels in een woongebied en deels in een gemengde woon- en industriegebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Deze voorschriften luiden als volgt :

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gemengde woon- en industriegebieden zijn bestemd voor wonen en voor de andere in artikel 5.1.0 bedoelde functies alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend en definitief de bestemming woongebied.

De aanvraag voorziet in de bouw van gebouwen met een woonfunctie deels in woongebied en deels in een gebied waarbij de bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten zodat de aanvraag in overeenstemming is met de voorzieningen van het gewestplan.

Gewestelijk RUP

De aanvraag ligt in een gebied waarvoor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Grens afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk' door de Vlaamse Regering werd vastgesteld op 20 januari 2006.

Bijzonder plan van aanleg

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

Gemeentelijk RUP

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Verkaveling

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling.

Stedenbouwkundig onderzoek Beverenstraat percelen 16-26

Voor de eigendom percelen Beverenstraat 16-26 werd door de intercommunale Leiedal een stedenbouwkundige studie opgemaakt die door de gemeenteraad bekrachtigd werd op 30 september 2004.

In de studie zijn een aantal richtlijnen en aandachtspunten opgenomen. De aanvraag voldoet aan deze richtlijnen gezien de dichtheid van het stedelijk gebied van toepassing is, het vervolledigen van de straatwand langs de Beverenstraat vooropgesteld is, de bouwhoogte op de volledige site maximaal 3 bouwlagen bedraagt, de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via de Beverenstraat gebeurt, de bestaande gebouwen niet herbruikt dienen te worden, een menging aan typologie voorzien kan worden waarbij de verschillende wooneenheden gestapeld en geschakeld kunnen worden, woningen aan één zijde tot tegen de zijgrens mogen ingeplant zijn, tuinen/verharde ruimtes zoveel mogelijk aan de zijgrenzen georganiseerd dienen te worden, geen verplichting opgenomen is dat de woningen met hun achtertuinen ten opzichte van aanpalende percelen worden de woningen ingeplant moet worden met hun zijtuinen en niet met hun achtertuinen, er per individuele wooneenheid minstens 1,5 parkeerplaats voorzien moet worden en daarnaast nog een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers, er gestreefd moet worden naar een kwalitatief architecturaal project dat als één geheel functioneert binnen het bouwblok, wonen de belangrijkste functie is in het binnengebied, langs de Beverenstraat naast wonen ook kleinhandelszaken en diensten voorzien kunnen worden, de bouwdiepte op het gelijkvloers en de verdieping van het gebouw aan de Beverenstraat 40m kan bedragen, de publieke ruimte zoveel mogelijk ingericht wordt als woonerf, er dient gekozen te worden voor een sobere straatvloer.

In de studie is eveneens opgenomen dat er voorzien moet worden in een voetgangersverbinding met het Neunkirchenplein waarbij de gemeente instaat voor de realisatie ervan en de ontwikkelaar het verlies aan eventuele garages compenseert in het project. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 januari 2014 dat op eigen terrein een mogelijkheid voorzien moet worden voor deze doorgang doch dat deze niet gerealiseerd moet worden door de ontwikkelaar.

De aanvraag voldoet niet aan de richtlijnen van de stedenbouwkundige studie voor wat betreft het aantal bouwlagen van het appartement aan de Beverenstraat en de tuindiepte ten opzichte van de aanpalende percelen voor blok B. Teneinde te voldoen aan de studie dienen volgende voorwaarden opgelegd te worden:

- De 3 appartementen in de ruimte onder het dak van het blok A zijn gelegen op een 4^{de} de bouwlaag zodat deze verwijderd moeten worden.
- De woning blok D is georiënteerd op de nieuwe weg en heeft bijgevolg zijn achtertuin naar de aanpalende eigendom Beverenstraat 26. Deze achtertuin heeft een diepte van 5,10m en voldoet bijgevolg niet aan de 8m-bepaling. Om te kunnen voldoen aan deze norm is het bebouwen van dit perceel niet mogelijk en kan de woning niet gerealiseerd worden. Bijgevolg kan een deel gevoegd worden bij het lot van woning 8 als bijkomende private tuinzone en dient de voorziene kavel ingericht te worden als bijkomende gemeenschappelijke groenzone, met het behoud van minstens 3 parkeerplaatsen en het behoud van de mogelijke doorsteek naar het aanpalend

perceel Beverenstraat 26. Een aangepast plan dient voorgelegd te worden bij de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Toegankelijkheid

Er dient te worden voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Parkeernormen

Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2014 betreffende de indirecte belasting op ontbrekende parkeerplaatsen moet voor het bouwen van een appartementsgebouw 1,5 parkeerplaatsen voorzien worden per wooneenheid en 1 parkeerplaats per woning voor eengezinswoningen. In het project worden 25 appartementseenheden en 11 woningen voorzien zodat minstens 49 parkeerplaatsen voorzien moeten worden. Volgens de ingediende plannen zijn 26 ondergrondse parkeervoorzieningen, 12 bovengrondse garages en 16 bovengrondse parkeerplaatsen aanwezig zodat voldaan is aan de genoemde gemeenteraadsbeslissing.

Zaak der wegen

Artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, de gemeenteraad een beslissing neemt over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

De gemeenteraad heeft enkel bevoegdheid met betrekking tot openbare wegen en niet bij private wegenis. Het eigendomsstatuut is daarbij niet belangrijk, wel het al dan niet openbare karakter van de weg. Brievenbussen aan het begin van de weg, afvalophaling aan begin van de weg... wijzen op een privaat karakter van de weg.

In voorliggende aanvraag wordt een private wegenis aangelegd maar worden ondermeer brievenbussen voorzien bij de appartementen in de achterliggende zone zodat het karakter van de wegenis openbaar wordt en de zaak der wegen bijgevolg moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in zitting van 8 juli 2015 beslist het tracé van de interne wegenis van het bouwproject zoals voorzien in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag op naam van VUYLSTEKE CONSTRUCT NV, Gaversdreef 19, 8760 Meulebeke, strekkende tot het bouwen van 11 woningen en 25 appartementen met ondergrondse parking na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen Beverenstraat 18, 20 en 22 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 203 V5, (afd. 1) sectie A 203 D5 en (afd. 1) sectie A 203 R4 te Deerlijk goed te keuren.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

De omgeving wordt gekenmerkt door een diversiteit aan functies zijnde zowel bedrijvigheid, handelszaken, garages, eengezinswoningen als een appartementscomplex. Het creëren van een woonproject met een menging aan types bebouwing past zich functioneel in de omgeving. Het project voorziet in een interne wegenisstructuur die ontsluit op de Beverenstraat via een onderdoorrit. Het achterste deel van de site is in hoofdzaak autovrij. Er wordt voorzien in meer dan 6% openbaar functioneel groen wat de woonkwaliteit ten goede komt. De verharding zal bestaan uit kleinschalige materialen. Gelet op het eigendomsstatuut van de weg dient de eigenaar in te staan voor de aanleg van de wegenis, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen evenals ten allen tijde het onderhoud ervan.

Het parkeren wordt deels bovengronds en deels ondergronds opgelost. Iedere woongelegenheid heeft naast het publieke groen, telkens nog een private buitenruimte. Bij de eengezinswoningen zijn dit private tuintjes, die ook telkens ontsluitbaar zijn op de gemeenschappelijke eigendom. Bij de appartementen zijn dat ofwel terrassen, ofwel private tuintjes. De woningen bestaan in hoofdzaak uit 2 bouwlagen met platte daken, enkel centraal, ten opzichte van de groenzone is op een deel van het blok een 3^{de} bouwlaag aanwezig. Het appartementsgebouw in het binnengebied bestaat uit 3 bouwlagen met een plat dak en vormt zo een overgang naar de achtergelegen appartementen van de Tulpenlaan die een nog grotere hoogte hebben. Het appartementsblok aan de straatzijde wordt afgewerkt met een hellend dak en sluit hiermee aan bij de vormgeving van de

bebouwing langs de Beverenstraat. Er wordt aan weerszijden een afbouw voorzien naar de aanpalende woning toe zodat een harmonische overgang gecreëerd wordt. De eigendom is op vandaag nagenoeg volledig bebouwd met bedrijfsgebouwen. Door de nieuwe bestemming wordt het bouwperceel opengebroken en ontstaan diverse onbebouwde ruimtes wat een positief effect heeft op de omgeving. Er wordt voldoende afstand gevrijwaard ten opzichte van de aanpalende percelen. Het ontwerp is bijgevolg verenigbaar met zijn onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke aanleg.

Normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod

Uitvoeren last bescheiden woonaanbod

Alle woningen hebben een bruto bouwvolume van minder dan 550m² zodat voldaan is aan de norm bescheiden woonaanbod overeenkomstig het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Watertoets

Het voorliggend project heeft geen omvangrijke oppervlakte (<0,1ha) en ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een risicozone voor overstromingen. Er is voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater: aanwezigheid van een regenwaterput van 40.000 liter met hergebruik bij appartementsblok A, aanwezigheid van een regenwaterput van 40.000 liter met hergebruik bij appartementsblok F, aanwezigheid van een hemelwaterput van telkens 5.000 liter met hergebruik per woning, afwijking voor de plaatsing van een infiltratievoorziening bij blok A om reden van een groter verbruik van hemelwater dan maximaal voorzien (15 wooneenheden), afwijking voor de inhoud en de oppervlakte van de infiltratievoorziening tot een inhoud van 3.000 liter en een referentieoppervlak van 4,05m² bij blok E om reden van een groter verbruik van hemelwater dan maximaal voorzien (10 wooneenheden), geen infiltratievoorziening te plaatsen bij de woonpercelen gezien de oppervlaktes telkens kleiner zijn dan 250m², het voorzien van deels groene daken, het voorzien van waterdoorlatende verharding die infiltreert in de bodem en het inrichten van een groenzone die ten opzichte van de huidige toestand bijkomend de functie van infiltratie kan opnemen. Bijgevolg kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect beperkt zal zijn.

Project-Mer screening

De bouwaanvraag valt onder het toepassingsgebied van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit, meerbepaald rubrieknummer 10b stedelijke ontwikkeling en 10e aanleg van wegenis. Bij de aanvraag is een project-m.e.r.-screeningsnota gevoegd die aantoont dat de milieueffecten van het voorgestelde project beperkt zijn zodat geen project-MER opgemaakt dient te worden.

Standpunt college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich niet volledig aan bij het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, meerbepaald met betrekking tot de voorwaarde inzake de appartementen onder het dak van het blok A. Het college is van mening dat deze ruimte niet aanzien dient te worden als een volwaardige extra bouwlaag maar wel als het benutten van de ruimte onder het dak gezien de bruikbare oppervlakte van de dakverdieping minder is dan 2/3 van de vloeroppervlakte van de verdieping eronder.

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 22 juli 2015 HET VOLGENDE:

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden:

- Het College van Burgemeester en Schepenen en de gemachtigde ambtenaar per aangetekende brief op de hoogte brengen van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen.
- De werken volgens het goedgekeurd plan uit te voeren, mits volgende specifieke voorwaarden stipt na te leven:

- Het advies van Fluvia, dienst brandvoorkoming dient stipt nageleefd te worden.
- De aanvraag dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
- Het bebouwen van het perceel voor woningblok D is niet mogelijk. Bijgevolg kan een deel gevoegd worden bij het lot van woning 8 als bijkomende private tuinzone en dient de voorziene kavel ingericht te worden als bijkomende gemeenschappelijke groenzone, met het behoud van minstens 3 parkeerplaatsen en het behoud van de mogelijke doorsteek naar het aanpalend perceel Beverenstraat 26. Een aangepast plan dient voorgelegd te worden bij de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.
- Gelet op het eigendomsstatuut van de weg dient de eigenaar in te staan voor de aanleg van de wegenis, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen evenals ten allen tijde het onderhoud ervan.
- Het openbaar domein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
- De vloerplas van de gebouwen aan te passen aan het maaiveld.
- Het water te hergebruiken door middel van een aangesloten pompinstallatie met minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
- Geen directe verbinding te maken tussen het drinkwater en het hemelwater.
- De overloop van het regenwater af te scheiden van het vuil water zodat er aan de rooilijn een afvoerbuis regenwater en een afvoerbuis vuil water wordt voorzien. (indien geen gescheiden riolering aanwezig: mogen beide buizen gezamenlijk op de gemengde riolering worden aangesloten, indien wel gescheiden riolering aanwezig: verplicht gescheiden aan te sluiten op de gescheiden riolering).
- Voldoen aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater:

aanwezigheid van een regenwaterput van 40.000 liter met hergebruik bij appartementsblok A, aanwezigheid van een regenwaterput van 40.000 liter met hergebruik bij appartementsblok F, aanwezigheid van een hemelwaterput van telkens 5.000liter met hergebruik per woning, afwijking voor de plaatsing van een infiltratievoorziening bij blok A om reden van een groter verbruik van hemelwater dan maximaal voorzien (15 wooneenheden), afwijking voor de inhoud en de oppervlakte van de infiltratievoorziening tot een inhoud van 3.000 liter en een referentieoppervlak van 4,05m² bij blok E om reden van een groter verbruik van hemelwater dan maximaal voorzien (10 wooneenheden), geen infiltratievoorziening te plaatsen bij de woonpercelen gezien de oppervlaktes telkens kleiner zijn dan 250m², het voorzien van deels groene daken, het voorzien van waterdoorlatende verharding die infiltreert in de bodem en het inrichten van een groenzone die ten opzichte van de huidige toestand bijkomend de functie van infiltratie kan opnemen.
- Voldoen aan de regels van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
- Voldoen aan de gemeenteraadsbeslissing van 3 juli 2014 in verband met het betalen van een belasting per ontbrekende of niet-voorbehouden parkeerplaats.
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Gaselwest voor elektriciteit en/of voor aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en/of gas naar en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.gaselwest.be.
- Overeenkomstig de algemene politieverordening (APV) van de gemeente Deerlijk en artikel 78 van de Wegcode, moet de toelating tot privaatieve ingebruikname van het openbaar domein en/of de openbare weg en signalisatiemachtiging aangevraagd te worden via de dienst Openbare Werken, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk, openbarewerken@deerlijk.be.
- Stedenbouwkundige vergunning wordt bovendien afgegeven onder voorbehoud van burger(rechter)lijke rechten.
- U te wenden tot De Watergroep, Wagenmakerstraat 54, 8500 Kortrijk (telefoon: 056 21 09 56), voor vragen met betrekking tot de rioolaansluiting.
- Voldoen aan het decreet, goedgekeurd op 8 mei 2009, houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders.

- In uitvoering van het decreet van 28.06.1985 moet zo nodig voor de beoogde bedrijvigheid, naargelang de klasse van hinderlijke inrichting, bij de voor het milieu bevoegde overheid, een milieuvergunning verkregen worden of moet de inrichting onderworpen worden aan de meldingsplicht, zoniet kan van de afgegeven bouwvergunning geen gebruik gemaakt worden.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Het college van burgemeester en schepenen zendt op dezelfde dag:

- 1° een afschrift van deze beslissing naar de aanvrager met een aangetekende brief;
- 2° een afschrift van deze beslissing naar de toezichthoudende architect, als die erom verzocht heeft;
- 3° een afschrift van deze beslissing naar de instanties die advies dienen uit te brengen;
- 4° een afschrift van deze beslissing samen met het volledige dossier naar de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar

Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 4.7.19. §1. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt binnen een ordetermin van tien dagen en per beveiligde zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar ontvangt ook een afschrift van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt.

Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan:

- 1° de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid;
- 2° de toezichthoudende architect, indien deze daarom verzoekt.

De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten overmaken aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier.

§2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, aanvullende vereisten opleggen waaraan de aanplakking moet voldoen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belanghebbende, vermeld in artikel 4.7.21, §2, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aanplakking af.

§3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijftig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een administratief beroep wordt ingesteld, geldt artikel 4.7.21, §8. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, §2, van deze codex en artikel 4.2.6, §2, eerste lid, van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid.

§4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Beroepsmogelijkheden

Art. 4.7.21. §1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep onderzoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid.

§2. Het beroep, vermeld in §1, kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

- 1° de aanvrager van de vergunning;
- 2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing;
- 3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;
- 4° de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, behoudens in de gevallen, vermeld in artikel 4.7.19, §1, derde lid;
- 5° de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.

§3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat:

- 1° voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, eerste lid, werd betekend;

2° voor wat betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, §1, eerste lid : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, §1, tweede lid, werd betekend;

3° voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.

§4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college.

§5. In de gevallen, vermeld in §2, eerste lid, 1°, 2° en 3°, dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te zijn van het bewijs dat een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering. De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie (IBAN: BE21 0910 1313 1203, BIC: GKCCBEBB).

§6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

§7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, en zulks onverwijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

§8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van de beroepsbeslissing aan de aanvrager.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009

Art. 1. §1. Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en bevat:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en mailadres;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing;
- 3° een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

Indien de indiener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad.

De vereisten van deze paragraaf zijn voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid.

§2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.

Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing die door de gemeente ten onrechte niet ter kennis werd gebracht, voegt de indiener van het beroep een kopie of afdruk toe van de beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals een kopie van het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek, vermeld in artikel 4.7.14, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in zoverre dat beschikbaar is.

Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift het attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, §2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, toegevoegd, in zoverre dat beschikbaar is.

Indien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21, §2, 3°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt aan het beroepschrift een afschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd.

Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt zij de indiener van het beroep in staat om het dossier aan te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn van vijftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. Indien de beschikbare ontbrekende stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep.

Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven.

De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het beroepschrift op grond van artikel 4.7.21, §4, tweede lid, en §6, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beperken tot het eigenlijke beroepschrift en de inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op grond van de regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.

Verval van de vergunning

Art. 4.6.2. §1. Een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° de verwezenlijking van de stedenbouwkundige vergunning wordt niet binnen twee jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg gestart;
- 2° de werken worden gedurende meer dan twee jaar onderbroken;
- 3° de vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen, behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschade desalniettemin behouden.

Indien de stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval dientengevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase.

§2. Onverminderd §1 vervalt een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid, is verbonden, van rechtswege indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid binnen de vijftientermijn, vermeld in artikel 4.1.20, §1, eerste lid, 2°, van voormeld decreet.

§3. Het verval van een stedenbouwkundige vergunning voor onbepaalde duur geldt slechts ten aanzien van het niet afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt indien het, desgevallend na sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

(1) Indien nodig aan te vullen of te schrappen of weg te laten.

Namens het gemeentebestuur

Trees Longueville
Secretaris



Claude Croes
Burgemeester
Voorzitter gemeenteraad

GEMEENTE DEERLIJK

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

BOUWHEER:

VUYLSTEKE CONSTRUCT, gevestigd Gaversdreef 19, te 8760 Meulebeke

ADRES PERCEEL:

Beverenstraat 18, Beverenstraat 20 en Beverenstraat 22 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie A 203 V5, (afd. 1) sectie A 203 D5 en (afd. 1) sectie A 203 R4

VOORWERP VERGUNNING:

bouwen van 11 woningen en 25 appartementen met ondergrondse parking na het slopen van de bestaande bebouwing

DOSSIERNUMMER:

2015.8/0002-18/20/22-A

DATUM VERGUNNING:

22 juli 2015

Namens het gemeentebestuur




Trees Longueville
Secretaris

Claude Croes
Burgemeester
Voorzitter gemeenteraad

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – Officiële coördinatie versie september 2009 – Titel IV – Hoofdstuk VII – Afdeling 2 – Onderafdeling 1 – Art. 4.7.19 § 4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

